सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाँटवाला	फैसला किसिम	फैसला मिति
७१.	०८२-C१-७१८५ २०८३।३।२२	नारायण पाण्डेको जाहेरीले नेपाल सरकार वि. विकास मगर समेत२	अभद्र व्यवहार	१६	अभियोगदावी नपुग्ने	२०८३।६।५ रोज २

को राय किताब

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप	कैफियत
यसमा प्रतिवादीहरू अनुसन्धानका क्रममा सावित रहे पनि अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसूरमा पूर्णत: इन्कार रहेका देखिन्छन्। प्रतिवादी विकास मगरले जाहेरवालाले एक महिलालाई अपशब्द बोली लछारपछार गरिरहेको कार्य रोक्न दुई थप्पडसम्म लगाएको स्वीकार गरेपनि ढुङ्गा, इट्टा वा रडले प्रहार गरेको तथ्यलाई इन्कार गरेका छन् भने अर्का प्रतिवादी जेनिस अस्ताती मगरले अभियोग दाबीलाई पूर्ण रूपमा इन्कार गरेका छन्। जाहेरीमा ढुङ्गाले प्रहार गरेको उल्लेख भएतापनि जाहेरवाला स्वयंले अदालतमा बकपत्र गर्दा इँटा हो कि रड के हो, थाहा भएन भनी विरोधाभाषपूर्ण भनाइ राखेको देखिन्छ। बुझिएकी कल्पना पाण्डेको कथन प्रत्यक्षदर्शीको नभई सुनीजान्ने प्रकृतिको रहेको छ। घाँउजाँच तथा अस्पतालको प्रतिवेदनले जाहेरवाला नारायण पाण्डे स्वयं मादक पदार्थको प्रभावमा रहेको र निजको शरीरमा चोट लागेकोसम्म देखाए तापनि उक्त चोट कसले र के कुन वस्तुको प्रहारबाट लागेको हो भन्ने खुलन सकेको छैन। घटनास्थल मूल सडकमा भएतापनि वारदात पुष्टि गर्ने कुनै CCTV फुटेज, प्रहारमा प्रयोग भएको दसीको वस्तु वा अन्य कुनै स्वतन्त्र प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण पेश हुन सकेको छैन। यसस्थितिमा अनुसन्धानको साविती बयानलाई अन्य कुनै स्वतन्त्र र वस्तुगत प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेकोले शङ्काको सुविधा प्रतिवादीले पाउने देखियो। अत: प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ। वादी नेपाल सरकारको अभियोगदावी पुग्न सक्दैन। २०८३।६।५	